

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5100854-39.2023.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: ALESSANDRO FACURE NEVES DE SALLES SOARES (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): MATEUS PEIXOTO TERRA (OAB RJ152142)

AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ALESSANDRO FACURE NEVES DE SALLES SOARES (evento 55) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 51) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto: (1) a pretensão envolvendo discussão acerca de competência de Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais é de natureza processual, o que não é passível de análise, em sede de pedido regional de uniformização, a teor da Súmula nº 43 da TNU; (2) o mérito do pedido formulado na exordial não foi apreciado pelo acórdão impugnado, atraindo a aplicação da Questão de Ordem nº 35 da TNU.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 36) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 43), aduzindo que: *“o Juízo é competente para o julgamento da presente ação, uma vez que a discussão sobre a incidência do PSS não se confunde com a discussão indenizatória dos autos principais.”*

Outrossim, a parte autora indicou como paradigmas os processos de números 1038359-50.2022.4.01.3400, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJDF; 5086933-13.2023.4.02.5101, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ; 5027101-83.2022.4.02.5101, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ e REsp nº 1.196.777, julgado pelo STJ.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que: *“Apesar de se suscitar ser o caso de matéria exclusivamente processual, nota-se que a discussão é mais profunda, discutindo-se a origem do próprio direito do Agravante.”*

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência **quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Como antes relatado, verifica-se que a 6ª Turma Recursal/SJRJ conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, em acórdão que se encontra assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO - PSS. INCIDÊNCIA SOBRE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA E FALTA DE INTERESSE PARA APRECIÇÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA”.

Denota-se que o acórdão recorrido ratificou a sentença que julgou o processo extinto, sem abordagem do mérito, por não estar demonstrado o interesse processual da parte autora e por incompetência do Juízo sentenciante, ao fundamento de que a irrisignação da parte autora quanto ao desconto e recolhimento da contribuição para custeio do Plano de Seguridade Social dos servidores públicos - PSS, incidente sobre o pagamento de parcelas de atrasados que recebeu do Estado em outro processo de forma acumulada, através de precatório, deveria ter sido arguida na execução da ação que ensejou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor, no momento da intimação para manifestação sobre os cálculos ou cadastramento da RPV, o que teria ensejado a preclusão lógica, de modo que não seria possível tal questão ser analisada em uma nova ação judicial, em observância ao princípio do Juiz Natural.

Portanto, não merece prosperar o presente incidente de uniformização tendo em vista que o mérito da demanda não foi analisado, aplicando-se, pois, a orientação contida na Questão de Ordem nº 35 da TNU, *“O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a*

efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013).”

Isto posto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5100854-39.2023.4.02.5101

20002111376 .V4